

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5448/2531

นาย ชื่น ภูมิ จันทิก
นาย ช่าง ราชวงศ์ ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

โจทก์อุทธรณ์ขอให้พิสูจน์ตามคำทำใหม่หรือสืบพยานต่อไปมิได้เรียกร้องอะไรจากจำเลย ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ 200 บาท ตามตาราง 1(2)(ก.) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิใช่เสียตามทุนทรัพย์ที่พิพาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายทิมราชวงศ์ ลูกหนี้ชำระหนี้เงินกู้จำนวน 928,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่าสัญญากู้ปลอมและฟ้องแย้งเรียกให้โจทก์ชำระหนี้ค่าซื้อข้าวสาร โค กระบือ และเงินยืม รวม 251,690 บาทระหว่างพิจารณาโจทก์จำเลยทำกันให้พิสูจน์ลายมือชื่อของนายทิมผู้กู้ในสัญญากู้ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของนายทิมพิพากษาให้โจทก์ชำระเงิน 251,690 บาทพร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้คู่ความได้แถลงตกลงทำกันในประเด็นเดียวว่า ให้ส่งลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญาทั้งสองฉบับที่โจทก์ฟ้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่า นายทิมราชวงศ์ ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญา โจทก์ยอมแพ้คดี หากได้ลงลายมือชื่อไว้จริงจำเลยยอมถอนฟ้องแย้ง และยอมแพ้คดี ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 25 มิถุนายน 2527 ของศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นได้ส่งสัญญาทั้งสองฉบับพร้อมกับเอกสารที่มีลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ ที่คู่ความนำส่งศาลไปยังกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจพิสูจน์แล้ว ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์ที่ พ.188/2527 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2527 โจทก์ฎีกาและแก้ไขฎีกาว่า คู่ความประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ ในสัญญาทั้งสองฉบับเปรียบเทียบกับลายมือชื่อตัวอย่างซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินส่งมาว่า เป็นลายมือชื่อของคนคนเดียวกันหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนำสัญญาทั้งสองฉบับมาเปรียบเทียบกับแล้วลงความเห็น ไม่ตรงตามคำทำของคู่ความขอให้ส่งสัญญาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจพิสูจน์ใหม่ตามคำทำหรือสืบพยานต่อไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นได้ส่งสัญญาทั้งสองฉบับตามฟ้องโจทก์พร้อมด้วยตัวอย่างลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ ที่คู่ความอ้างและนำส่งศาลคือหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2525 เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 หนังสือสัญญาแบ่งขายที่ดิน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2522 และหนังสือสัญญาขายที่ดิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2520 ไปโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ ที่ลงไว้ในเอกสารดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อตรงช่องผู้กู้ในหนังสือสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.6 เปรียบเทียบกับลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารตัวอย่างแล้ว มีความเห็นว่าลายมือชื่อตรงช่องผู้กู้ในหนังสือทั้งสองฉบับมีลักษณะการเขียนลายมือชื่อโดยวิธีลากทาแบบ ผลการตรวจพิสูจน์

เป็นการยืนยันว่าลายมือชื่อตรงช่องผู้กู้ในสัญญากู้ ไม่ใช่ลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ ที่แท้จริงตรงตามคำทำแล้ว โจทก์จึงต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ ฎีกา โจทก์ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาว่า โจทก์จำเลยได้ตกลงกันว่า จำเลยยอมถอนฟ้องแย้งไปก่อนส่ง สัญญากู้ไปตรวจพิสูจน์ตามคำทำ ถือได้ว่าจำเลยได้สละสิทธิเรียกร้องตามฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยตามฟ้องแย้งจึงไม่ ชอบนั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2527 ของศาล ชั้นต้นที่แก้ไขแล้วโจทก์จำเลยตกลงทำกัน โดยให้ศาลชั้นต้นส่งหนังสือสัญญากู้ทั้งสองฉบับตามฟ้องโจทก์ กับตัวอย่างลายมือชื่อของนายทิม ราชวงศ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทำการพิสูจน์ หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่านายทิม ราชวงศ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ไว้ในสัญญากู้ โจทก์ยอมแพ้คดีหากได้ลงลายมือชื่อไว้จริง จำเลยยอมถอนฟ้องแย้ง และยอมแพ้คดีไม่มีข้อความว่าจำเลยจะต้องถอนฟ้องแย้งก่อนส่งสัญญากู้ไปตรวจ พิสูจน์ และตามคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2527 ที่โจทก์ขอให้ศาล ชั้นต้นแก้ไขรายงานกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้โต้แย้งเกี่ยวกับการถอนฟ้องแย้งของจำเลยแต่อย่างใด

โจทก์ฎีกาอีกว่า โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ มิได้อุทธรณ์ขอให้ชนะคดีตามฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์เรียกค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุน ทรัพย์ที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่ถูกต้องนั้นเห็นว่าในส่วนของผู้ฟ้องโจทก์ โจทก์เพียงแต่ขอให้ พิสูจน์ตามคำทำใหม่หรือสืบพยานต่อไป หาได้เรียกร้องอะไรจากจำเลยไม่ จึงต้อง เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ 200 บาท ตามตาราง 1(2)(ก.) ท้ายประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมิใช่เสียตามทุนทรัพย์ที่พิพาทจึงต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ใน ส่วนที่เสียเกินให้โจทก์อ้างปรากฏว่าในชั้นฎีกาโจทก์ยังมิได้เสียค่าขึ้นศาลในส่วน

ของฟองโจทก์ ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาล 200 บาทเช่นเดียวกัน จึงต้องนำเงินส่วนที่ต้อง
คืนนั้นมาชำระค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเสียก่อนด้วย"

พิพากษาแก้ ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ จำนวน 23,100 บาทให้โจทก์โดยให้
นำมาชำระค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา จำนวน 200 บาทเสียก่อน

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>